



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

MINUTA DE PORTARIA

Institui a Política de Direitos Autorais da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento - ACAD, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO, A COORDENADORA-GERAL DE RECURSOS HUMANOS E COORDENADOR DA ACADEMIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO uso das atribuições regimentais previstas no Decreto nº 11.207, de 26 de setembro de 2022, considerando o constante dos autos do processo nº 52402.006352/2025-14,

R E S O L V E M :

Art. 1º Esta Portaria institui a Política de Direitos Autorais da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento – ACAD, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

Art. 2º Esta Política de Direitos Autorais consiste em um conjunto de diretrizes que visa orientar a gestão e a negociação dos direitos autorais da produção intelectual da ACAD, bem como outros materiais utilizados no âmbito de suas atividades, defendendo a não violação de direitos autorais de ordem patrimonial ou moral, em conformidade com a legislação brasileira e internacional sobre o assunto e, ainda, de acordo com os objetivos estratégicos do INPI.

Art. 3º Os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis, ao passo que seus direitos patrimoniais podem ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por meio de instrumentos contratuais admitidos em direito.

Art. 4º Quando da veiculação ou utilização das obras pela ACAD, deverá ser respeitado o direito moral do autor, de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor.

Art. 5º A ACAD prioriza a disponibilização de materiais com acesso aberto, referindo-se à acessibilidade ampla e irrestrita a documentos disponíveis em qualquer formato, removendo, assim, barreiras de custo e de permissão.

§1º A ACAD poderá produzir publicações, cadernos, periódicos, objetos de aprendizagem, dentre outros materiais, utilizando a licença Creative Commons, se assim considerar conveniente.

§2º A ACAD poderá produzir materiais com acesso restrito, embargado ou fechado, em caso de necessidade.

Art. 6º Ressalvados os direitos morais dos autores, o INPI será considerado detentor dos direitos autorais nas seguintes hipóteses:

I - publicações e documentos produzidos, em qualquer formato, por servidores no âmbito das suas atividades profissionais na ACAD e publicados originalmente pela ACAD.

II - publicações e documentos, em qualquer formato, produzidos por bolsistas, consultores e colaboradores externos à ACAD, ou parcerias, cuja negociação de direitos autorais tenha sido realizada por meio de contratos, que poderão contemplar as seguintes hipóteses:

a) cessão: quando, por intermédio da ACAD, o INPI negociar o direito patrimonial total e exclusivo sobre a obra em caráter definitivo, como na contratação de colaboradores, consultores, bolsistas entre outras possibilidades, conforme Anexo I desta Portaria.

b) concessão: quando, por intermédio da ACAD, a obra for cedida ao INPI para um uso específico, sem que o autor deixe de ter o direito sobre outros usos da obra, por exemplo, para uma tradução, conforme Anexo II desta Portaria.

Art. 7º A ACAD poderá utilizar e divulgar materiais que não possuam direito patrimonial nas seguintes hipóteses:

I – mediante Termo de Autorização de Uso conferido pelo detentor dos direitos patrimoniais interessado na ampla e irrestrita disseminação da obra, sem que haja a cessão dos direitos patrimoniais ao INPI, adotando-se os modelos constantes dos Anexos III e IV desta Portaria; ou

II – se a obra possuir licenças abertas que permitam o seu uso, tais como Creative Commons e obras em domínio público.

Art. 8º Para uso e disseminação de arquivos de vídeos e áudio, com imagem e voz humanas, deverá ser utilizado Termo de Autorização conforme Anexo V desta Portaria.

Art. 9º Todas as publicações da ACAD deverão conter avisos de modo a indicar a responsabilidade pelo conteúdo da obra e o uso permitido, conforme Anexo VI desta Portaria.

Art. 10. Ao disponibilizar uma obra por meio de cessão, concessão ou autorização, o autor deve declarar sua inteira responsabilidade sobre o teor do produto intelectual, inclusive a citação de todos os que colaboraram com a obra, bem como a utilização de partes ou trechos de outras obras, tomando o cuidado para não configurar plágio em nenhuma hipótese.

Parágrafo único. Caso seja utilizado recurso de inteligência artificial na elaboração da obra, o autor deve assegurar que não haja a violação de direitos autorais de terceiros, identificando de forma clara os conteúdos gerados por meio desse recurso e responsabilizando-se por verificar sua originalidade e conformidade com a legislação vigente e com esta Política.

Art. 11. A Biblioteca de Propriedade Intelectual e Inovação zelará pelo cumprimento desta Política de Direitos Autorais.

Art. 12. As situações omissas serão analisadas pela Coordenação da ACAD, que encaminhará parecer à apreciação da Presidência do INPI, quando necessário.

Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação na Revista da Propriedade Industrial.

JULIO CESAR CASTELO BRANCO REIS MOREIRA
PRESIDENTE

ALEXANDRE LOPES LOURENÇO
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

SANDRA CASEIRA CERQUEIRA
COORDENADORA-GERAL DE RECURSOS HUMANOS

DAVISON REGO MENEZES

COORDENADOR DA ACADEMIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO



Documento assinado eletronicamente por **DAVISON REGO MENEZES, Coordenador(a)**, em 15/07/2025, às 07:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.inpi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1257754** e o código CRC **5D42354A**.

ANEXO I
TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

IDENTIFICAÇÃO DO CEDENTE

Nome:	
CPF:	E-mail:
Afiliação ou Instituição de Vínculo do Autor:	

Firmo e celebro, por intermédio da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento - ACAD, com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, doravante designado CESSIONÁRIO, o presente TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS mediante as cláusulas e condições abaixo discriminadas, que voluntariamente aceitam e outorgam:

O CEDENTE, titular dos direitos autorais, cede e transfere ao CESSIONÁRIO os direitos autorais patrimoniais referentes aos materiais produzidos em decorrência da sua contratação, incluindo todo o material didático instrucional, relatórios de pesquisa, dados, informações, textos, exercícios, obras fotográficas e audiovisuais, apresentações e outros, de acordo com a Lei nº 9.610/98. A transferência é concedida em caráter TOTAL, podendo o CESSIONÁRIO revisá-los, adaptá-los, utilizá-los em outros eventos que venha a promover e cedê-los a terceiros.

As obras estarão disponíveis em acesso aberto, por meio do Portal do INPI, do Repositório Institucional da ACAD, da Academia Virtual do INPI, da Biblioteca de Propriedade Intelectual e Inovação, bem como de outros sistemas de disseminação da informação.

A referência aos nomes dos autores, seus pseudônimos ou sinais convencionais, indicados ou anunciados, que constitui um direito moral dos autores, será respeitada sempre que as referidas obras forem veiculadas ou utilizadas.

O CEDENTE declara possuir a titularidade dos direitos autorais sobre a OBRA, e assume total responsabilidade civil e penal quanto ao conteúdo, citações, referências e outros elementos que fazem parte da OBRA. E está ciente de que todos os que de alguma forma colaboraram com a elaboração das partes ou da obra como um todo tiveram seus nomes devidamente citados ou referenciados.

Fica designado o foro da Justiça Federal, da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, desde que não possam ser superadas pela mediação administrativa.

Local e Data

Assinatura do Cedente

ANEXO II
TERMO DE CONCESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

IDENTIFICAÇÃO DO CONCEDENTE

Nome:	
CPF:	E-mail:
Afiliação ou Instituição de Vínculo do Autor:	

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Título:	
Formato:	Data de Publicação: ____/____/____

Firmo e celebro, por intermédio da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento - ACAD, com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, doravante designado CESSIONÁRIO, o presente TERMO DE CONCESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS mediante as cláusulas e condições abaixo discriminadas, que voluntariamente aceitam e outorgam:

O CONCEDENTE, titular dos direitos autorais, cede e transfere ao CONCESSIONÁRIO os direitos autorais patrimoniais referentes à obra especificada neste Termo, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. A transferência é concedida em caráter PARCIAL, não havendo impedimento para que o CONCEDENTE utilize a obra como desejar, inclusive comercialmente.

A concessão objeto deste Termo abrange o direito do CESSIONÁRIO de utilizar a obra sob as modalidades existentes, tais como armazenamento, reprodução, execução, exibição, distribuição, transferência, criação de obras derivadas, e de disponibilizá-las em acesso aberto, por meio do Portal do INPI, do Repositório Institucional da ACAD, da Academia Virtual do INPI, da Biblioteca de Propriedade Intelectual e Inovação, bem como de outros sistemas de disseminação da informação.

A referência aos nomes dos autores, seus pseudônimos ou sinais convencionais, indicados ou anunciados, que constitui um direito moral dos autores, será respeitada sempre que as referidas obras forem veiculadas ou utilizadas.

O CONCEDENTE declara possuir a titularidade dos direitos autorais sobre a OBRA, e assume total responsabilidade civil e penal, quanto ao conteúdo, citações, referências e outros elementos que fazem parte da OBRA. E está ciente de que todos os que de alguma forma colaboraram com a elaboração das partes ou da obra como um todo tiveram seus nomes devidamente citados ou referenciados.

A concessão dos direitos autorais relativos à OBRA é por prazo indeterminado, a não ser que uma das partes notifique a outra, por escrito, com a antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

Fica designado o foro da Justiça Federal, da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, desde que não possam ser superadas pela mediação administrativa.

_____/_____/_____
Local e Data

Assinatura do Concedente

ANEXO III
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
(MODELO PARA PESSOA FÍSICA)

IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR

Nome:	
CPF:	E-mail:
Afiliação ou Instituição de Vínculo do Autor:	

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

() Tese () Dissertação () Monografia ou TCC () Artigo () E-book () Livro () Outros. Especifique:
Título:

Autorizo, por intermédio da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento - ACAD, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI a incluir a OBRA de minha autoria, acima identificada, em acesso aberto, no Portal do INPI, no Repositório Institucional da ACAD, na Academia Virtual do INPI, na Biblioteca de Propriedade Intelectual e Inovação, bem como em outros sistemas de disseminação da informação e do conhecimento, permitindo a utilização, direta ou indiretamente, e a sua reprodução integral ou parcialmente, desde que citado o autor original, nos termos do artigo 29 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Essa autorização é uma licença não exclusiva, concedida ao INPI a título gratuito, por prazo indeterminado, válido para a obra em seu formato original.

Declaro possuir a titularidade dos direitos autorais sobre a obra, e assumo total responsabilidade civil e penal quanto ao conteúdo, citações, referências e outros elementos que fazem parte da OBRA. Estou ciente de que todos os que de alguma forma colaboraram com a elaboração das partes ou da obra como um todo tiveram seus nomes devidamente citados ou referenciados, e que não há qualquer impedimento, restrição ou limitação para a plena validade, vigência e eficácia da autorização concedida.

_____/_____/_____
Local e Data

Assinatura do Autor

ANEXO IV
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
(MODELO PARA INSTITUIÇÕES)

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

Nome:	
Instituição:	
CPF:	E-mail:

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

() Tese () Dissertação () Monografia ou TCC () Artigo () E-book () Livro () Outros. Especifique:	
Título:	
Autor:	Data de Publicação: ____/____/____

Autorizo, por intermédio da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento - ACAD, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI a incluir a OBRA publicada pela instituição acima identificada, em acesso aberto, no Portal do INPI, no Repositório Institucional da ACAD, na Academia Virtual do INPI, na Biblioteca de Propriedade Intelectual e Inovação, bem como em outros sistemas de disseminação da informação e do conhecimento, permitindo a utilização, direta ou indiretamente, e a sua reprodução integral ou parcialmente, desde que citada a autoria original, nos termos do artigo 29 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Esta autorização é uma licença não exclusiva, concedida ao INPI a título gratuito, por prazo indeterminado, válido para a obra em seu formato original.

Declaro para todos os fins que a instituição a qual represento possui a titularidade dos direitos autorais sobre a OBRA, e assumo total responsabilidade civil e penal quanto ao conteúdo, citações, referências e outros elementos que fazem parte da OBRA. Declaro que todos os que de alguma forma colaboraram com a elaboração das partes ou da obra como um todo tiveram seus nomes devidamente citados ou referenciados, e que não há qualquer impedimento, restrição ou limitação para a plena validade, vigência e eficácia da autorização concedida.

_____/_____/____

Local e Data

Assinatura do Responsável

ANEXO V TERMO DE AUTORIZAÇÃO USO DE IMAGEM E VOZ

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

Nome:	
CPF:	E-mail:
Afiliação ou Instituição de Vínculo do Autor:	

IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO

Título:

Formato:

Data de Realização:

____/____/____

Autorizo, para todos os fins em direito admitidos, a utilização da minha imagem e voz constante em fotos, gravações e filmagens decorrentes da minha participação no EVENTO acima especificado sob a responsabilidade da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do INPI, sendo que a referência ao nome do participante, que constitui um direito moral, deverá ser respeitada sempre que as referidas obras forem veiculadas ou utilizadas.

As imagens e a voz poderão ser exibidas nos relatórios parcial e final do referido EVENTO, na sua apresentação audiovisual, em publicações e divulgações disponibilizadas em acesso aberto, por meio do Portal do INPI, do Repositório Institucional da ACAD, da Academia Virtual do INPI, da Biblioteca de Propriedade Intelectual e Inovação, bem como de outros sistemas de disseminação da informação e do conhecimento.

A autorização para a disponibilização da imagem ou voz relativa ao evento neste termo especificado é gratuita e por prazo indeterminado. Por ser esta a expressão de minha vontade, nada terei a reclamar a título de direitos conexos à minha imagem e voz.

____/____/____

Local e Data

Assinatura do Responsável

ANEXO VI

AVISO DE RESPONSABILIDADE

As publicações da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do INPI e de suas unidades subordinadas deverão conter aviso de responsabilidade pelo conteúdo da obra e o uso permitido para o material, com o seguinte modelo de redação:

As opiniões emitidas nesta publicação são de exclusiva e inteira responsabilidade do(s) autor(es), não exprimindo, necessariamente, o ponto de vista da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do INPI. É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas.